I. OBJETIVO

Establecer el procedimiento a seguir para elaborar y tramitar el Acta de Recibo Parcial de Obra, relacionados con el diligenciamiento de los siguientes formatos:

MEPI-MN1-IN-4-FR-1: Acta de Recibo Parcial de Obra.
MEPI-MN1-IN-4-FR-2: Hoja de Ruta y Orden de Pago Contrato de Obra.
MEPI-MN1-IN-4-FR-3: Recibo Parcial de Mantenimiento Rutinario.

II. ALCANCE

El presente instructivo determina las actividades para el trámite de las Actas de Recibo Parcial de Obra, desde la elaboración de las pre-actas que soportan el Acta de Recibo Parcial de Obra hasta su correspondiente radicación.

III. GENERALIDADES

1. La información solicitada en los formatos que hacen parte del presente instructivo debe ser diligenciada en su totalidad por el Interventor. Cuando la información no aplique se indica con N/A.

2. Las notas contenidas en los formatos del presente instructivo deben ser tenidas en cuenta para todos los efectos contractuales correspondientes.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información y de los valores registrados en los formatos descritos, así como por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos.

4. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la información contenida en las pre-actas y actas así como la congruencia de la información entre estas.

5. En el formato de Acta de Recibo Parcial de Obra se relacionan los siguientes conceptos: La información principal del contrato de obra, las condiciones originales, las condiciones actualizadas de la última acta de modificación de cantidades de obra aprobada, la obra ejecutada en el mes (cuando se trate de días del mes indicar el periodo con corte al último día del mes calendario) y el acumulado de ejecución de estos hasta el mes de la correspondiente acta inclusive. Toda la información indicada en el formato debe ser diligenciada.

   En el evento de presentarse durante la ejecución del contrato cambio de Interventor, el Contratista y el Interventor saliente deben suscribir el Acta de Recibo Parcial de Obra con corte al último día de actuación de la Interventoría saliente. La Interventoría entrante debe suscribir con el Contratista el Acta

de Recibo Parcial de Obra desde la fecha de inicio de su actuación hasta el último día del mes calendario correspondiente.

Si por efecto del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos Actas correspondientes a un mismo mes, la segunda Acta se numera con el número que corresponda a la primera Acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del formato.

6. El Acta de Recibo Parcial de Obra debe ser diligenciada para su pago en el formato MEPI-MN1-IN-4-FR-1 y tiene como soportes las pre-actas: de estudios y diseños, obra, ambiental, social, predial, de sostenibilidad, mantenimiento rutinario y operación, entre otras que apliquen. Estos documentos deben ser debidamente diligenciados por el Contratista y el Interventor y tramitados hasta su radicación por parte del Contratista, en concordancia con la resolución vigente relacionada con los requisitos para el trámite y pago de las obligaciones a cargo de INVIAS.

   Con el fin de no alterar el consecutivo, la numeración de las actas y de las pre-actas debe hacerse en forma consecutiva con corte al último día de cada mes calendario, en concordancia con el Seguimiento al Programa de Inversiones formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2. Cuando no se puedan facturar actividades del contrato (estudios y diseños, obra, ambiental, social, predial, de sostenibilidad mantenimiento rutinario y operación entre otras que apliquen), se debe elaborar el Acta de Recibo Parcial de Obra con todas sus respectivas pre-actas, indicando en las casillas correspondientes el valor de cero ($0) pesos de las actividades no ejecutadas tal como se indique en las pre-actas respectivas.

   Cuando a su vez el Acta de Recibo Parcial de Obra se presente en cero ($0) pesos, se debe indicar en esta así como en el formato al Seguimiento al Programa de Inversiones, las razones que motivaron la no ejecución de obra.

7. Con la suscripción del Acta de Recibo Parcial de Obra el Contratista y el Interventor certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

8. En el evento en que la orden de inicio del contrato sea impartida en fecha distinta al primer día del mes correspondiente, la primera acta debe elaborarse con corte al último día del mismo mes calendario.

9. Cuando por circunstancias debidamente justificadas se haya suspendido el contrato, se debe tramitar un Acta de Recibo Parcial de Obra hasta la fecha de suspensión, indicando en la misma la fecha de suspensión y el periodo a cobrar.

   Una vez el contrato se reanude se da continuación a la presentación mensual de las actas de obra de conformidad con lo establecido en el presente instructivo.

   Si por efecto de la suspensión se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del formato.

10. Siempre que se suspenda el contrato de obra, debe suspenderse el contrato de interventoría.

11. En la última Acta de Recibo Parcial de Obra del contrato, debe indicarse expresamente que corresponde al Acta Final.

12. Cuando las Actas no sean firmadas por el representante legal se debe otorgar un poder a la persona designada para la firma de las actas, documento que debe ser expreso y escrito con autenticación ante notario público.

13. El Contratista debe presentar certificación de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social con sus soportes, suscrita por el representante legal o el revisor fiscal según el caso de acuerdo con la normatividad vigente, para el periodo correspondiente del Acta.

14. El Interventor debe certificar la verificación del pago de los citados aportes, como requisito para el trámite y pago del Acta de Recibo Parcial de Obra; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique según la normatividad vigente.

15. El Contratista presenta a la interventoría el Acta de Recibo Parcial de Obra y el formato MEPI-MN1-IN-4-FR-2 Hoja de Ruta y Orden de Pago Contrato de Obra, registrando la trazabilidad de las fechas para su trámite por las partes involucradas.

16. Para la conformación y entrega del expediente contractual, el Interventor debe ceñirse a los lineamientos que determine la Entidad a través de las dependencias competentes encargadas de administrar y custodiar los expedientes contractuales, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC.

IV. ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA FORMATO MEPI-MN1-IN-4-FR-1

En el formato de Acta de Recibo Parcial de Obra se relacionan los siguientes conceptos:

1. NÚMERO DE ORDEN: Se lleva el consecutivo de los ítems de pago de acuerdo con la propuesta económica aprobada. Para los ítems no previstos se continúa con el consecutivo que corresponda.

2. GRUPO DE AJUSTE: Esta columna debe corresponder a los grupos de ajuste señalados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) vigentes al mes de ejecución de obra, de conformidad con lo previsto en los pliegos de condiciones del proceso de selección correspondiente.

   El Contratista y el Interventor deben utilizar los grupos de ajuste que identifique el DANE.

   En el evento en que los contratos de obra incluyan actividades de Estudios y Diseños, el valor de este ítem no está sujeto a ajuste.

3. ESPECIFICACIÓN: Corresponde a las especificaciones generales y particulares consideradas contractualmente para la ejecución del proyecto.

Los ítems y especificaciones deben coincidir con los presentados en la propuesta económica del contrato de obra. Debe indicar el número y el año para la especificación general de construcción que le corresponda o indicar el número de la especificación particular que aplique

4. CONDICIONES INICIALES: Se relacionan en el mismo orden de la propuesta económica aceptada por el Instituto todos los Ítems de pago establecidos en la misma, así como unidad, cantidad, valor unitario y valor total. Se deben incluir los valores de los otros conceptos que determinan el valor total del contrato.

5. CONDICIONES ACTUALIZADAS: Indica las cantidades de obra y los valores actualizados por ítem con base en el Acta de Modificación de Cantidades de Obra (Formato MEPI-MN1-IN-7-FR-1), siendo de obligatorio cumplimiento diligenciar el número y fecha de aprobación del acta de modificación de cantidades de obra.

6. OBRA EJECUTADA: Constituida por las columnas “presente acta” y “acumulado”. A su vez, la presente acta está constituida por las columnas cantidad y valor; la “cantidad” debe corresponder a la obra ejecutada en el mes o periodo, que se obtiene de las cantidades de obra consignadas en la pre-acta correspondiente, multiplicando estas por la columna “valor unitario” de las “Condiciones Iniciales”; así se obtiene el valor respectivo de cada ítem ejecutado en el periodo y la sumatoria corresponde al resultado de la fila “SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)”.

   Los valores correspondientes a cantidades de obra se deben redondear a la centésima.

   El acumulado está constituido por las columnas cantidad y valor en las cuales se incluyen la suma de todas las cantidades y los valores de las actas anteriores incluyendo la presente.

   Es importante verificar mes a mes, que las cantidades y valores acumulados en estas columnas para cada ítem no sobrepasen en ningún momento lo consignado en las condiciones iniciales o actualizadas por actas de modificación; para este efecto y para el balance final del contrato se recomienda que se sume en cada celda la cantidad y el valor acumulado del acta anterior más la cantidad y el valor de la presente acta y no el producto de la cantidad acumulada por el precio unitario, lo que genera errores de aproximación.

   Así mismo, se relacionan los valores acumulados de las provisiones descritas en la propuesta económica aprobada incluyendo los valores de la columna “Presente Acta”.

7. RESÚMENES. El Contratista y el Interventor deben diligenciar el valor de las provisiones correspondientes al mes de ejecución “RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO”.

   En la parte inferior del acta, si aplica, se debe diligenciar cada uno de los cuadros resumen por Grandes Partidas de Pago y por Grupos de Ajuste. En todo caso se debe diligenciar la casilla de acumulados para lo ejecutado por Grandes Partidas de Pago y por Grupos de Ajuste del contrato.

   Es importante anotar que en este resumen por grupos de ajuste, deben consignarse los valores correspondientes a la obra básica ejecutada en cada grupo y no valores calculados de ajuste.

8. Es obligación del Interventor y del Contratista verificar cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no sean reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

9. Es responsabilidad del Contratista y del Interventor realizar los cortes de obra de tal forma que permita el cumplimiento de la presentación del Acta de Recibo Parcial de Obra al Instituto, dentro de los plazos establecidos contractualmente.

10. Las Actas de Recibo Parcial de Obra tienen carácter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra y a las cantidades de obra aprobadas por el Interventor.

    El Interventor podrá en las Actas de Recibo Parcial de Obra posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, indicando y descontando el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del contrato o con las cantidades aprobadas, a efecto de que el Instituto se abstenga de pagarlas al Contratista hasta que el Interventor reciba y apruebe a satisfacción las obras conforme a los requerimientos de calidad, normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales y de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipulados para el proyecto.

    Ningún documento que no sea el Acta de Recibo Definitivo de la totalidad o parte de las obras, puede considerarse como constitutivo de aprobación de las obras objeto del contrato.

    Igualmente tienen carácter de provisional las pre-actas entre ellas las de Gestión Ambiental, Social, Predial y de Sostenibilidad: MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-acta Mensual de Inversión Ambiental, MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto, MASPS-MN1-IN-5-FR-11 Pre-acta Mensual de Gestión y Adquisición Predial, MASPS-MN1-IN-6-FR-4 Pre-acta Mensual Inversión de la Sostenibilidad y las demás pre-actas que sean requeridas.

    Es responsabilidad del Contratista presentar las pre-actas de la gestión ambiental, social, predial y de sostenibilidad con los soportes correspondientes para la revisión y aprobación por parte de la Interventoría, así como las demás pre-actas a que haya lugar.

    Una vez revisadas y aprobadas las pre-actas por la Interventoría, ésta debe radicarlas con sus documentos soportes ante la Subdirección de Sostenibilidad para su revisión y no objeción, según su competencia con una antelación mínima de diez (10) días hábiles a la fecha de corte del Acta de Recibo Parcial de Obra.

    Para el trámite del Acta de Recibo Parcial de Obra se requiere adjuntar el oficio de la Subdirección de Sostenibilidad mediante el cual se da la no objeción a las pre-actas que hacen parte del Acta de recibo Parcial correspondiente.

    En todo caso las pre-actas y Actas de Recibo Parcial de Obra aprobadas por el Interventor, deben presentarse al Instituto suscritas tanto por el Contratista como por el Interventor, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de las obras y en todo caso cumpliendo con los plazos

previstos en el contrato de obra suscrito; por lo que el Contratista debe entregar la documentación al Interventor con el tiempo suficiente para su revisión y aprobación por parte de la Interventoría y la no objeción por parte de la Subdirección de Sostenibilidad.

La numeración de estas pre-actas debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente.

Cuando no se efectúen actividades ambientales, sociales o prediales o de sostenibilidad que generen pago en el mes se deben presentar las pre-actas suscritas por el Contratista y por el Interventor y con valores en cero ($0) pesos; estas pre-actas no requieren oficio de no objeción por parte de la Subdirección de Sostenibilidad.

Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en las pre-actas ambiental, social, predial y de sostenibilidad no deben superar las cantidades, precios unitarios y valores totales aprobados en el Plan de Inversión Ambiental MASPS-MN1-IN-1-FR-2, Plan de Inversión Social MASPS-MN1-IN-3-FR-5, Plan de Inversión Predial MASPS-MN1-IN-5-FR-3 y Plan de Inversión de la Sostenibilidad MASPS-MN1-IN-6-FR-3 vigentes correspondientes. (Ver instructivos).

11. El Interventor y el Contratista deben indicar en el Acta de Recibo Parcial de Obra el valor del anticipo otorgado, el valor amortizado en la respectiva acta, valor amortizado acumulado y el valor del saldo por amortizar, si es del caso.

12. En el evento de requerirse la suscripción de más de un Acta de Recibo Parcial de Obra en un mismo mes de ejecución, por efecto de suspensión en la ejecución del contrato o cambio de Interventor, la numeración de las Actas debe conservar el consecutivo siguiendo los lineamientos descritos en las Generalidades del presente instructivo.

V. HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA FORMATO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

Documento que registra la trazabilidad de los trámites efectuados al Acta de Recibo Parcial de Obra y mediante el cual se ordena el pago de dicha Acta. Este formato debidamente diligenciado hace parte de los documentos soporte del Acta que debe presentar el Contratista.

La Hoja de Ruta y Orden de Pago debe ser diligenciada por el Interventor, para lo cual el Contratista entrega al Interventor los siguientes documentos:

- Original del Acta de Recibo Parcial de Obra Formato MEPI-MN1-IN-4-FR-1.
- Original del formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2 Seguimiento al Programa de Inversiones, cuyos valores deben coincidir con los del programa de inversiones vigente.
- Original de la Afectación Presupuestal de Obligaciones (Formato AFINCO-FR-12).
- Original de la Identificación de Ejecución Contractual (Formato AFINCO-FR-13).
- Pre-actas de Obra con la memoria en medio magnético de los cálculos detallados de las cantidades correspondientes, debidamente firmadas por los Ingenieros Residentes de obra y de interventoría,

incluyendo el número de la matricula profesional.

- Original de los siguientes formatos debidamente diligenciados y suscritos:
  - MEPI-MN1-IN-1-FR-5 Acta de Aprobación Parcial de Estudios y Diseños o MEPI-MN1-IN-1-FR-6 Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños.
  - MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-acta Mensual de Inversión Ambiental.
  - MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.
  - MASPS-MN1-IN-5-FR-11 Pre-acta Mensual de Gestión y Adquisición Predial.
  - MASPS-MN1-IN-6-FR-4 Pre-acta Mensual Inversión de la Sostenibilidad.
  - Oficio de no objeción expedido por la Subdirección de Sostenibilidad para las pre-actas que se presenten para pago y que hagan parte del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente.
  - MEPI-MN1-IN-4-FR-3 Recibo Parcial de Mantenimiento Rutinario cuando aplique.
  - Las demás pre-actas que sean requeridas.

En la Orden de pago debe indicarse el valor a pagar incluido el IVA con la amortización del anticipo tanto en letras como en números, cuando aplique.

Cuando se tramiten Actas de Ajuste, se debe diligenciar el formato Hoja de Ruta y Orden de Pago contrato de obra de manera independiente, salvo cuando se presente un Acta de Ajuste negativo, caso en el cual se debe relacionar en la Hoja de Ruta y Orden de Pago el número respectivo de las Actas de Ajuste a tramitar, indicando si es definitiva o provisional y señalando el valor total a pagar producto de su operación matemática. Los valores de las Actas de Ajuste a tramitar deben ser relacionados por el Contratista en la factura correspondiente.

Diligenciada por el Interventor la Hoja de Ruta y Orden de Pago, el Contratista debe presentarla con los documentos antes descritos a la Dirección Territorial correspondiente dentro de los cinco (5) primeros días calendario del mes siguiente a la ejecución de las obras.

Una vez recibidos los documentos, la Dirección Territorial dentro de los tres (3) días hábiles siguientes debe realizar la revisión de los mismos y suscribir la Hoja de Ruta y Orden de Pago o hacer devolución de los mismos para su corrección o complementación por parte del Contratista dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la citada devolución.

Los trámites de recibo y devolución indicados deben ser relacionados en el formato de Hoja de Ruta y Orden de Pago.

Una vez aprobada por la Dirección Territorial estos documentos se entregan al Contratista para que se continúe con el trámite en la Sede Central de INVIAS Bogotá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo.

Recibida esta documentación, el Gestor Técnico de Proyecto en sede central del INVIAS o el Supervisor del Contrato de Interventoría en el caso de las Direcciones Territoriales dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo debe verificar la entrega de los documentos soportes para el pago y realizar las revisiones aritméticas al Acta de Recibo Parcial de Obra, para la posterior firma de la Hoja de Ruta y Orden

de Pago por parte del Ordenador del Pago.

Autorizado el pago por parte del Ordenador del mismo, el Gestor Técnico de Proyecto en Sede Central del INVIAS o el Supervisor del Contrato de Interventoría en el caso de las Direcciones Territoriales informa al Contratista mediante correo electrónico, para que el Contratista continúe el trámite para pago ante el grupo cuentas por pagar del Instituto. El Contratista debe radicar el original de la factura de venta con los documentos soporte dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de esta autorización. La factura debe identificar el número y año del contrato, número del acta y mes de ejecución, así como la descripción de las actividades cobradas.

En todo caso el Contratista y el Interventor para efectos del trámite y radicación digital de las Actas deben ceñirse a los instructivos que para tal efecto expida el Instituto.

Así mismo, para efectos de la facturación electrónica de ser el caso, el Contratista y el Interventor deben dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente y en los instructivos expedidos por el Instituto para el trámite.

Es responsabilidad del Interventor exigir al Contratista el cumplimiento de los plazos establecidos para la radicación de la factura de venta con sus documentos soporte y en caso de incumplimiento adelantar las gestiones requeridas para iniciar las acciones administrativas a que haya lugar.

VI. RECIBO PARCIAL DE OBRA MANTENIMIENTO RUTINARIO FORMATO MEPI-MN1-IN-4-FR-3

Este formato aplica para los contratos de obra de mantenimiento rutinario celebrados por el Instituto. En los demás contratos de obra en los cuales se pacten actividades de mantenimiento rutinario este formato debe ser diligenciado como pre-acta soporte del Acta de Recibo Parcial de Obra.

El formato debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

VII. RECIBO PARCIAL DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cuando en el contrato sean pactadas actividades de operación, el Contratista y el Interventor deben presentar las pre-actas correspondientes a estas actividades como soporte del Acta de recibo Parcial de Obra.

VIII. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	30 de diciembre de 2016	Alineación con el nuevo modelo Integrado de Gestión, Mapa de procesos, Proceso Gestión de la Infraestructura Vial. Instructivo que reemplaza MSE-IN-

		03 y Formatos que reemplazan MSE-FR-07 y MSE-FR-07-1.
1	Enero de 2022	Alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y ajuste al Decreto 1292 de 2021. Instructivo que reemplaza MINFRA-MN-IN-1 y Formatos que reemplazan MINFRA-MN-IN-4-FR-1, MINFRA-MN-IN-4-FR-2 y se realiza 1 formato nuevo.